공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2023 - 229 호 2023. 12. 20.

사 건 번 호 2021입담2022

사 건 명 조달청 발주 하수도관 및 맨홀 구매 입찰 관련 ㈜한국화이바 및 ㈜한국폴리텍의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 한국화이바
밀양시 부북면 춘화로 85
대표이사 이○○
대리인 김・장 법률사무소
담당변호사 박정서, 김태완, 이수현

2. 주식회사 한국폴리텍
원주시 부론면 견훤로 557
대표이사 김○○
대리인 법무법인(유한) 바른
담당변호사 백광현, 유정민

심의종결일 2023. 12. 6.

주 문

1. 피심인 주식회사 한국화이바 및 주식회사 한국폴리텍은 조달청이 발주하는 일반용 유리섬유강화플라스틱관, 일반용유리섬유강화플라스틱이음관 및 플라스틱계맨홀의

다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자와 투찰가격 등을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 한국화이바 : 408,000,000원

2) 주식회사 한국폴리텍 : 303,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사 한국화이바 및 주식회사 한국폴리텍[1]은 유리섬유강화플라스틱(Glass Fiber Reinforced Plastic, 이하 'GRP'라 한다) 소재 제품 제조업을 영위하는 자들로서 각각 법 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 <표 1>과 같다.

1) 이하 회사명을 기재함에 있어 주식회사를 생략하고, 이들을 함께 지칭할 때는 '피심인들' 기재한다.

<표 1> 일반 현황

(단위: 백만 원, 명)

피심인	연도	자본총계	매출액	영업이익	당기순이익	상시 종업원 수	설립일
한국화이바	2022	116,682	194,338	7,854	2,866	573	1977.7.1.
	2021	104,880	194,066	16,498	13,704	542	
	2020	101,782	182,329	13,214	8,693	516	
한국폴리텍	2022	6,939	9,111	159	85	31	2002.7.26.
	2021	7,684	7,938	696	372	32	
	2020	7,312	7,837	679	652	36	

* 출처 : 피심인들 제출자료

나. 시장 구조 및 실태

1) GRP 하수도관 및 GRP 맨홀 제품

3 GRP 소재 관[2]은 상하수도관, 농수로관, 산업용 배관 등으로 사용되며, 하수도관으로 주로 사용된다. 맨홀은 하수관거에서 작업자의 출입 등을 위해 설치하는 구조물이다. GRP 소재의 하수도관 및 GRP 맨홀[3]은 내부식성, 고탄성 등의 특성을 가진다.

<표 2> GRP 하수도관 및 GRP 맨홀

GRP 하수도관	GRP 맨홀

4 GRP 하수도관은 구경 및 길이에 따라 다양한 규격이 있는데, 통상적으로 구경 150mm 내지 3000mm, 길이 4m 또는 6m의 규격으로 제조된다. GRP 맨홀의 경우 구경에 따라 다양한 규격이 있고, 통상적으로 600mm 내지 2400mm 구경의 맨홀이 제조 및 사용된다.

2) GRP(GLass Fiber Reinforced Plastic, 유리섬유강화플라스틱)관은 유리섬유강화플라스틱관과 유리섬유강화플라스틱이음관을 통칭하는 개념이며, 이하 '하수도관'이라 한다.
3) 플라스틱계맨홀이라고도 한다.

2) GRP 하수도관 및 GRP 맨홀 관련 시장 현황

가) 주요 수요자 및 공급자

5 GRP 하수도관 및 GRP 맨홀의 주요 수요자는 지역별 상하수도사업소, 상하수도 유지보수가 필요한 지방자치단체, 수도관이 필요한 사업을 영위하는 지역 도시개발공사, 한국농어촌공사 등의 공공기관 및 관급입찰에서 개발사업 등을 수주하여 수도관 설치공사를 수행하는 민간 건설사 등이다.

6 GRP 하수도관 및 GRP 맨홀의 주요 공급자는 이 사건 피심인들이며, 이 사건 공동행위 이전인 2011년 ~ 2016년[4]에는 하수도관은 코오롱인더스트리㈜(이하 '코오롱인더스트리'라 한다)도, 맨홀은 코오롱인더스트리㈜ 및 ㈜화인텍콤포지트(이하 '화인텍콤포지트'라 한다)도 공급을 하였으나 코오롱인더스트리는 2016년 12월 경 MAS 계약기간이 종료되어 사업에서 철수[5]하였고, 화인텍콤포지트는 2014년 6월 경 MAS 계약 요구조건 불충족으로 계약종료 후 사업에서 철수하였다.

나) 영업방식

7 GRP 하수도관 및 GRP 맨홀 제조사들은 각각 지역별로 대리점망을 갖추고 있다. 각 대리점들은 소재지 인근의 지자체나 설계사가 개발 계획을 수립할 때 다른 종류의 관·맨홀 대신 GRP 하수도관 및 GRP 맨홀이 반영되어 계획이 수립되도록 영업활동을 한다.

---

4) 이 사건은 피심인들을 포함한 4개 사업자들(코오롱인더스트리, 한국화이바, 한국폴리텍, 화인텍콤포지트)이 2011. 4월부터 2016. 12월까지의 기간 동안 GRP하수도관 및 GRP 맨홀 다수 공급자 계약 2단계 경쟁입찰에 참가하면서, 사전에 낙찰예정업체 및 제안가격을 합의하고 실행한 행위에 대하여 시정명령과 함께 과징금을 부과(의결 제2021-070호, 2021. 3. 12., 이하 '이전 사건'이라 한다)하였는데, 이후 위원회의 고발조치에 따라 검찰 수사가 진행되면서 이전 사건의 담합 기간 이후인 2016. 12월부터 2018. 10월까지의 기간 동안에도 피심인들이 기존 담합을 지속하였다는 사실이 새롭게 인지되어 검찰의 수사결과 통보와 함께 이 사건 조사가 개시되었다. 결국, 이 사건은 이전 사건(의결 제2021-070호)에서의 담합의 행태나 방식이 변동되지 아니하였으나 담합에 참여한 행위자가 4개 회사에서 2개 회사로, 담합의 기간이 2016. 12월부터 2018. 10월까지로 달리하면서 발생한 입찰담합 건에 해당한다.

5) 코오롱인더스트리가 2016년 12월 경 GRP 관련 사업을 종료한 이후, 2018년 경 코오롱인더스트리로부터 GRP 관련 설비를 인수한 립스가 2019. 6. 22.부터 다수공급자계약에 참여하고 있다.

8 영업활동에 따라 GRP 하수도관 및 GRP 맨홀 구매 입찰이 발주되면 GRP 제품 제조사들이 입찰에 참가하고, 낙찰 받은 제조사는 낙찰률에 따라 해당 대리점에게 수수료를 지급한다. 낙찰률이 지나치게 낮거나 낙찰이 되지 못하는 경우에는 영업을 한 대리점에게 수수료가 지급되지 않는다.

3) GRP 하수도관 및 GRP 맨홀 구매방식

9 하수도관 및 맨홀에 대한 구매 방식은 '다수공급자계약 경쟁방식'과 '일반 입찰방식'이 대표적이다.

10 '다수공급자계약 경쟁방식'이란 조달청과 다수공급자계약이 체결되어 나라장터 종합쇼핑몰에 계약가격이 등록된 업체들 중에서 수요기관이 가격제안을 통하여 물품을 구매하는 입찰 방식이다.

11 '일반 입찰방식'이란 다수공급자계약으로 등록되어 있지 않은 규격(품목)이 그 대상이 되는데, 최저가로 투찰한 업체를 낙찰자로 선정하여 동 업체로부터 물품을 구매하는 최저가 입찰 등을 통한 구매 방식이다.

12 이 사건 공동행위는 이전 사건과 같은 다수공급자계약 경쟁방식과 관련된 것으로, 아래에서는 이에 대해 구체적으로 살펴보기로 한다.

가) 다수공급자계약(MAS, Multiple Award Schedule) 입찰 방식

(1) 다수공급자계약의 정의

13 다수공급자계약이란 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제7조의2에 따라 각 수요기관에서 공통적으로 필요로 하는 수요물자를 구매함에 있어 수요기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 필요하다고 인정되는 경우, 품질·성능 또는 효율 등이 같거

나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하는 공급계약을 말한다.

14 즉, 각 수요기관의 다양한 수요를 충족하기 위하여 납품실적·경영상태 등 일정한 기준에 적합한 자를 대상으로 협상을 통해 계약을 체결하고 수요기관이 직접 나라장터 종합쇼핑몰에서 자유롭게 물품을 선택하여 구매하도록 하는 제도이다.

(2) 다수공급자계약 체결 절차

15 조달청이 시장조사 등을 통하여 구매계획을 수립한 후 나라장터 등을 이용하여 구매공고를 하면, 다수공급자계약에 참가하고자 하는 자는 적격성 평가 신청서 등을 제출한다.

16 조달청 담당부서는 적격자를 선정하고 가격협상 대상품목에 대한 가격협상을 하게 되며, 계약상대자가 결정되면 계약을 체결한다. 계약상대자는 종합쇼핑몰에 다수공급자계약상품의 정보를 등록한다.

17 위에서 살펴본 절차를 간략히 요약하면, ① 구매계획 수립 → ② 구매공고 → ③ 사업자 적격성 평가 → ④ 적격성 평가를 통과한 사업자 대상 가격협상 → ⑤ 계약체결 → ⑥ 계약관리가 된다.

(3) 다수공급자계약 대상 품목

18 다수공급자계약은 ① 규격(모델)이 확정되고 상용화된 물품, ② 단가계약이 가능한 물품, ③ 기타 조달청장이 필요하다고 판단하는 물품 등을 대상품목으로 하며, 연간 거래실적이 3천만 원 이상인 업체가 세부품명 기준으로 3개사 이상일 것과 업계 공통의 상용 규격 및 시험기준이 있을 것 등 일정 요건을 충족하여야 한다.

나) 다수공급자계약 2단계 경쟁

(1) 다수공급자계약 2단계 경쟁의 의의

19 다수공급자계약 2단계 경쟁이란 수요기관의 장이 조달청과 다수공급자계약이 체결된 사업자 중 5~7개 이상의 사업자를 대상으로 제안 요청하여 경쟁(입찰)을 시키는 방식을 말한다.[6)]

(2) 수요기관의 제안요청 및 제안서 제출

20 수요기관의 1회 납품요구대상금액이 아래 <표 3>과 같은 경우에는 2단계 경쟁 입찰을 실시하여야 하고, 5~7개 이상(2개도 가능)의 업체에게 제안요청을 하여야 한다.[7)]

<표 3> 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 대상금액

대 상	금 액
중소기업자간 경쟁제품인 경우	1억 원 이상
중소기업자간 경쟁제품이 아닌 경우	5천만 원 이상

21 제안요청을 받은 업체는 제안서를 나라장터 종합쇼핑몰에서 제안가격을 입력하는 방법으로 전자적으로 제출하여야 하며, 제안서를 제출하지 아니한 경우에는 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격으로 제안한 것으로 간주한다.[8)]

22 가격 제안 시, 중소기업자간 경쟁제품인 경우에는 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격의 90% 미만으로 제안할 수 없다. 다만 할인행사 중인 경우 할인행사 가격 이하로 제안해야 하고 다량납품 할인율이 적용될 경우에는 할인금액 이하의 가격으로 제안해야 한다.[9)]

6) 조달사업에 관한 법률 제5조 제1항, 같은 법 시행령 제7조의2 제1항 및 제5항의 위임을 받아 구체적인 내용을 정하고 있는 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」(이하 '업무처리기준'이라 한다)에 근거하고 있다.
7) 업무처리기준 제2조, 업무처리기준 제3조의2
8) 업무처리기준 제13조

(3) 납품대상업체 선정

23 납품대상업체 선정을 위한 평가방식은 종합평가방식(기본 평가항목 + 선택 평가항목), 표준평가방식, 최저가격제안방식 세 가지가 있는데, 이 중 최저가격 제안방식은 2017. 7. 14.부터 폐지되어 현재는 두 가지 방식이 존재한다.

24 종합평가방식은 가격[10], 적기납품, 품질검사(관리) 등 물품공급에 있어 가장 중요한 필수적인 사항들을 기본 평가항목으로 구성하고, 선호도·지역업체·납품기일·사후관리·납품실적 등을 선택 평가항목으로 구성하여 각각의 점수를 합산, 종합평점이 가장 높은 업체를 납품대상업체로 선정하는 방식을 말한다.

25 표준평가방식은 수요기관이 구매가치에 따라 종합평가방식의 평가항목을 활용한 4가지 평가방식 중 1가지를 선택하여 평가하는 방식으로, 4가지 평가방식은 ① 기술 및 품질 우선 평가, ② 가격 우선 평가, ③ 정책지원 대상 우대 평가, ④ 선호도 고려 방식 등이며, 각각 선택한 항목에 높은 배점을 부여하여 점수를 산정, 종합평점이 가장 높은 업체를 납품대상업체로 선정한다.[11]

다. 이 사건 입찰 현황

9) 업무처리기준 제10조

10) 가격의 평가방식에 따라 A형과 B형으로 구분되며, A형은 '제안평균가격 대비 제안가격 비율'로 평가하고, B형은 '평균제안율 대비 제안율 비율'로 평가한다.

① A형: 제안평균가격 대비 제안가격 비율 (이하 '가격A형'이라 함)

평 점
☞ 가격평점 = 배점 × {1 - 2×(제안가격/제안평균가격-95/100)}

▫ 제안 평균가격: (각 제안자의 제안가격 합계) / (제안자 수)
▫ 제안가격이 제안 평균가격의 100분의 95 이하인 경우 만점으로 평가

② B형: 평균제안율 대비 제안율 비율 (이하 '가격B형'이라 함)

평 점
☞ 가격평점 = 배점 × {1 - 2×(제안율/평균제안율-95/100)}

▫ 평균제안율: (각 제안자의 제안율 합계) / (제안자 수)
▫ 제안율이 평균제안율의 100분의 95 이하인 경우 만점으로 평가

11) 예를 들어, 기술 및 품질 우선 평가 방식은 가격(65점), 적기납품(10점), 사후관리(13점), 기술(7점), 품질관리(5점)으로 항목이 구성되어 있고, 가격 우선 평가 방식은 가격(75점), 적기 납품(15점), 사후관리(5점), 품질관리(5점)으로 항목이 구성되어 있다.

26 이 사건은 수요기관인 지방자치단체 등이 의뢰하고 조달청이 발주한 GRP 하수도관 및 GRP 맨홀 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰과 관련된 건으로서, 피심인들은 2016. 12월부터 2018. 10월까지의 기간 동안 총 95건의 입찰에서 이 사건 공동행위를 합의·실행하였으며, 그 세부입찰 내역은 아래 <표 4>와 같다.

<표 4> 이 사건 하수도관 및 맨홀 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰 내역

(단위: 원(부가세 제외), %)

연번	제안요청번호	제안요청일자	선정기준	낙찰업체	제안금액	제안율
1	20161200407	2016. 12. 08.	최저가격제안	한국화이바	418,772,610	97.502
2	20161200469	2016. 12. 09.	최저가격제안	한국화이바	116,655,840	97.529
3	20161200940	2016. 12. 19.	최저가격제안	한국화이바	49,836,600	97.998
4	20170100877	2017. 01. 25.	최저가격제안	한국화이바	231,441,440	97.033
5	20170200344	2017. 02. 07.	종합평가, 가격B형	한국폴리텍	792,791,660	96.681
6	20170200673	2017. 02. 15.	종합평가, 가격A형	한국화이바	189,535,500	97.969
7	20170200689	2017. 02. 15.	표준평가, 가격A형	한국화이바	161,329,230	97.003
8	20170201105	2017. 02. 24.	최저가격제안	한국화이바	67,732,310	96.973
9	20170300196	2017. 03. 06.	종합평가, 가격A형	한국화이바	49,932,000	98.099
10	20170300666	2017. 03. 15.	표준평가, 가격A형	한국폴리텍	62,453,750	96.367
11	20170300710	2017. 03. 14.	최저가격제안	한국화이바	52,185,120	96.006
12	20170301160	2017. 03. 22.	종합평가, 가격B형	한국화이바	341,353,430	97.057
13	20170301163	2017. 03. 22.	종합평가, 가격B형	한국화이바	898,069,910	97.542
14	20170301204	2017. 03. 23.	최저가격제안	한국화이바	235,022,550	96.015
15	20170301220	2017. 03. 22.	종합평가, 가격A형	한국화이바	151,582,450	96.961
16	20170400033	2017. 04. 03.	최저가격제안	한국폴리텍	92,746,220	97.900
17	20170400123	2017. 04. 04.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	295,749,960	97.386
18	20170400160	2017. 04. 05.	표준평가, 가격A형	한국화이바	67,034,950	97.013
19	20170400216	2017. 04. 17.	최저가격제안	한국화이바	334,005,950	96.454
20	20170400436	2017. 04. 10.	표준평가, 가격B형	한국화이바	169,991,910	98.012
21	20170400599	2017. 04. 13.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	265,975,270	97.393
22	20170400737	2017. 04. 17.	표준평가, 가격A형	한국폴리텍	78,037,160	97.083
23	20170400935	2017. 04. 20.	종합평가, 가격B형	한국화이바	505,217,120	97.048
24	20170401247	2017. 04. 26.	최저가격제안	한국화이바	165,872,340	96.032
25	20170401248	2017. 04. 26.	종합평가, 가격A형	한국화이바	74,047,610	97.020
26	20170401275	2017. 04. 26.	종합평가, 가격A형	한국화이바	56,620,600	96.995
27	20170401387	2017. 05. 02.	종합평가, 가격A형	한국화이바	259,884,650	97.001
28	20170500159	2017. 05. 10.	종합평가, 가격A형	한국화이바	67,365,480	97.002
29	20170500165	2017. 05. 04.	최저가격제안	한국화이바	181,013,510	97.000
30	20170500978	2017. 05. 23.	종합평가, 가격A형	한국화이바	101,086,960	96.496
31	20170600011	2017. 06. 01.	최저가격제안	한국화이바	214,503,010	96.972
32	20170600796	2017. 06. 14.	최저가격제안	한국화이바	56,060,940	97.014
33	20170700850	2017. 07. 21.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	238,449,860	97.694
34	20170701199	2017. 07. 27.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	263,973,870	97.376
35	20170800815	2017. 08. 30.	표준평가, 가격A형	한국화이바	99,802,220	97.453
36	20170900087	2017. 09. 04.	종합평가, 가격B형	한국폴리텍	70,865,570	98.651
37	20170900302	2017. 09. 08.	표준평가, 가격B형	한국화이바	115,938,780	97.004
38	20170900847	2017. 09. 22.	종합평가, 가격A형	한국화이바	84,011,120	96.996

연번	제안요청번호	제안요청일자	선정기준	낙찰업체	제안금액	제안율
39	20170900850	2017. 09. 22.	종합평가, 가격A형	한국화이바	84,684,400	96.989
40	20171000011	2017. 10. 10.	종합평가, 가격B형	한국화이바	165,483,710	98.000
41	20171000018	2017. 10. 10.	종합평가, 가격A형	한국화이바	152,399,220	98.008
42	20171000568	2017. 10. 20.	표준평가, 가격A형	한국화이바	52,438,580	98.028
43	20171000697	2017. 10. 24.	종합평가, 가격A형	한국화이바	68,931,800	97.025
44	20171000757	2017. 10. 24.	표준평가, 가격A형	한국화이바	96,777,560	97.001
45	20171000983	2017. 10. 30.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	115,414,640	97.156
46	20171100619	2017. 11. 13.	표준평가, 가격A형	한국폴리텍	50,312,110	97.697
47	20171101068	2017. 11. 21.	표준평가, 가격A형	한국화이바	622,464,910	98.010
48	20171101230	2017. 11. 23.	표준평가, 가격B형	한국화이바	587,517,250	97.805
49	20171200046	2017. 12. 01.	종합평가, 가격B형	한국화이바	151,814,730	98.000
50	20171200394	2017. 12. 07.	표준평가, 가격A형	한국화이바	544,910,490	98.001
51	20171201031	2017. 12. 14.	종합평가, 가격B형	한국화이바	202,005,340	97.945
52	20171201179	2017. 12. 18.	종합평가, 가격A형	한국화이바	83,773,900	98.005
53	20171201338	2017. 12. 21.	종합평가, 가격A형	한국화이바	295,846,070	98.001
54	20180100262	2018. 01. 09.	종합평가, 가격B형	한국화이바	99,292,600	97.941
55	20180100437	2018. 01. 12.	표준평가, 가격A형	한국화이바	375,569,500	98.662
56	20180100559	2018. 01. 17.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	252,192,820	97.233
57	20180100608	2018. 01. 18.	종합평가, 가격B형	한국화이바	172,707,830	98.015
58	20180100974	2018. 01. 25.	표준평가, 가격A형	한국화이바	136,915,050	98.010
59	20180101146	2018. 01. 30.	종합평가, 가격A형	한국화이바	282,118,110	97.500
60	20180200693	2018. 02. 20.	표준평가, 가격A형	한국화이바	140,479,620	97.000
61	20180200694	2018. 02. 20.	표준평가, 가격A형	한국폴리텍	271,865,690	96.995
62	20180200984	2018. 02. 27.	종합평가, 가격B형	한국폴리텍	506,853,380	96.996
63	20180300082	2018. 03. 05.	종합평가, 가격A형	한국화이바	99,869,800	97.615
64	20180300105	2018. 03. 05.	종합평가, 가격B형	한국화이바	111,985,920	97.015
65	20180300277	2018. 03. 22.	표준평가, 가격A형	한국폴리텍	126,994,550	96.985
66	20180300406	2018. 03. 09.	종합평가, 가격B형	한국화이바	285,081,240	97.538
67	20180300682	2018. 03. 15.	종합평가, 가격A형	한국화이바	51,450,100	97.765
68	20180301265	2018. 03. 26.	표준평가, 가격A형	한국화이바	160,340,690	97.800
69	20180301446	2018. 03. 28.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	167,622,210	97.956
70	20180400247	2018. 04. 04.	종합평가, 가격A형	한국화이바	81,622,400	97.533
71	20180400368	2018. 04. 06.	종합평가, 가격A형	한국화이바	82,893,000	97.618
72	20180400859	2018. 04. 13.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	108,254,070	98.253
73	20180400908	2018. 04. 16.	종합평가, 가격A형	한국화이바	117,883,020	97.524
74	20180401026	2018. 04. 17.	종합평가, 가격A형	한국화이바	70,173,970	97.602
75	20180401090	2018. 04. 18.	종합평가, 가격A형	한국화이바	107,147,040	97.125
76	20180401150	2018. 04. 19.	종합평가, 가격A형	한국화이바	55,226,200	97.991
77	20180401724	2018. 04. 27.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	53,418,110	97.977
78	20180500122	2018. 05. 03.	종합평가, 가격A형	한국화이바	101,646,160	97.956
79	20180500364	2018. 05. 09.	종합평가, 가격B형	한국화이바	222,529,730	98.883
80	20180500681	2018. 05. 17.	종합평가, 가격A형	한국화이바	158,204,080	96.114
81	20180500896	2018. 05. 18.	종합평가, 가격B형	한국화이바	78,646,520	96.976
82	20180501188	2018. 05. 24.	표준평가, 가격B형	한국화이바	120,006,500	97.597
83	20180600706	2018. 06. 15.	표준평가, 가격A형	한국화이바	69,640,920	98.100
84	20180601042	2018. 06. 18.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	136,297,880	98.997
85	20180700179	2018. 07. 04.	종합평가, 가격B형	한국폴리텍	112,581,150	96.997
86	20180700231	2018. 07. 04.	종합평가, 가격B형	한국화이바	325,638,400	97.944
87	20180700397	2018. 07. 06.	종합평가, 가격A형	한국화이바	205,043,410	99.060

연번	제안요청번호	제안요청일자	선정기준	낙찰업체	제안금액	제안율
88	20180700409	2018. 07. 07.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	108,248,640	98.056
89	20180700410	2018. 07. 07.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	182,384,150	98.097
90	20180700425	2018. 07. 09.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	216,047,100	97.999
91	20180700427	2018. 07. 09.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	133,045,440	97.727
92	20180701024	2018. 07. 20.	종합평가, 가격B형	한국폴리텍	62,262,860	97.997
93	20180900903	2018. 09. 28.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	79,454,650	98.268
94	20181000155	2018. 10. 04.	표준평가, 가격B형	한국화이바	68,554,100	98.042
95	20181001084	2018. 10. 22.	표준평가, 가격A형	한국화이바	244,504,800	98.661

* 출처 : 소갑 제5호증

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 이 사건 공동행위의 개요

27 피심인들을 포함한 4개 사업자[12]는 2011. 4월부터 2016. 11월까지 조달청이 발주한 하수도관 및 맨홀 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자 및 제안가격을 합의하고 이를 실행하였다.(이하 '이전 공동행위'라 한다)

28 이전 공동행위와 관련된 4개 사업자 중 화인텍콤포지트의 경우 2014. 6월 맨홀의 다수공급자계약이 종료되면서 공동행위에서 이탈하였고, 코오롱인더스트리의 경우 2016. 12월 다수공급자계약이 종료되고 하수도관 및 맨홀 사업에서 철수를 결정하면서 이전 공동행위에서 이탈하였다.

29 그에 따라 피심인들, 코오롱인더스트리 및 화인텍콤포지트 간의 이전 공동행위는 2016. 12월 종료되었으며, 위 4개 사업자들의 2011. 4.월부터 2016. 11월까지의 이전 공동행위는 공정거래위원회의 조사 및 심의·의결을 거쳐 2021. 3월에 시정명령 및 과징금이 부과[13]되었다.

12) 피심인들 및 코오롱인더스트리, 화인텍콤포지트이다.
13) 2021. 3. 12. 의결 제2021-070호

30 코오롱인더스트리와 화인텍콤포지트가 이탈하면서 이전 공동행위가 2016. 12월 종료되어 이 사건 피심인들만 남은 상황에서, 피심인들은 위와 같은 공동행위를 계속 유지하기로 하였다.

31 피심인들의 이 사건 합의는 소속 대리점의 영업기여도를 고려하되 지역을 배분하는 방식으로, 이전 공동행위의 합의의 기본적인 틀을 유지하였다.

32 구체적으로 피심인들은 소속대리점의 해당 입찰 건 발주에 대한 영업기여도를 고려하면서 한국화이바는 경상도 지역을, 한국폴리텍은 강원도지역을 중심으로 우선적 영업권을 가진다는 기존 '영업권 보장' 합의의 기본적인 틀을 바탕으로 각 입찰 건별로 사전에 낙찰예정자 및 제안가격을 결정하여 입찰에 참가하기로 하였다.

33 피심인들은 2016. 12월부터 2018. 10.까지의 기간 동안 조달청(수요기관)이 발주한 하수도관 및 맨홀 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰(이하 '이 사건 입찰'이라 한다)에서 총 95건의 입찰에 참가하면서, 사전에 낙찰예정자 및 제안가격(또는 제안율)을 합의하고 이를 실행하였다.(이하 '이 사건 공동행위'라 한다)

34 이와 같은 사실은 아래 <표 5>의 피심인 한국화이바의 박○○ 전무의 진술 내용을 통해 확인된다.

<표 5> 한국화이바 박○○ 진술(2023. 2. 8.) 발췌

문) 귀사와 한국폴리텍 2개 업체 간에 이루어진 공동행위와 관련하여 그 배경, 내용 등에 대해 구체적으로 말씀해 주십시오.
답) (생략) 코오롱인더스트리가 2016. 12월 이후 자연스럽게 기존 공동행위에서 이탈하게 되었고, 당사와 한국폴리텍 간에 기존 공동행위를 계속하자는 공감대가 형성되었습니다. 이에 따라 소속 대리점의 영업기여도를 고려하면서 한국화이바는 경상도 지역을 중심으로, 한국폴리텍은 강원도 지역을 중심으로 우선적 영업권을 가진다는 소위 '영업권 보장'이라는 기존 합의의 기본적인 틀을 바탕으로 각 입찰 건별로 사전에 낙찰예정자 및 제안가격을 결정하여 입찰에 참가하기로 하였습니다.

* 출처 : 소갑 제7호증

35 이 사건 공동행위에 관여한 피심인들의 임직원을 정리하면 아래 <표 6>과 같다.

<표 6> 피심인들의 공동행위 관여 임직원 현황

피심인명	성명	직위[14]	담당업무	비고
한국화이바	박○○	전무	입찰 총괄	
	윤○○	부장	중부지역 입찰 담당	퇴직
	이□□	부장	남부지역 입찰 담당	
한국폴리텍	권○○	상무	입찰 총괄(2016. 12. ~ 2017. 2.)	퇴직
	김○○	상무	입찰 총괄(2017. 2. ~ 2018. 10.)	

2) 합의 배경

가) 경쟁 회피에 의한 조달 단가 유지

36 다수공급자계약은 기존의 거래가격을 바탕으로 단가계약을 하기 때문에, 수주 경쟁이 심화되어 낙찰가격이 낮아지게 되면 향후 다수공급자계약 시 단가가 인하될 우려가 있다.

37 이전 공동행위에서 코오롱인더스트리 및 화인텍콤포지트가 이탈하고 피심인들만 남은 상황에서, 투찰가격 경쟁을 하게 되면 향후 다수공급자계약의 조달 단가가 하락될 우려가 있었으므로, 조달 시장에서의 안정적 이윤 확보를 위하여 이전 공동행위 이후 남은 피심인들 간에도 경쟁을 회피하려는 유인은 존재하였다.

나) 대리점의 영업활동 유도

38 GRP 하수도관 및 맨홀의 경우 제조사의 각 지역별 대리점들이 소재지 및 인근의 지자체·설계사 등에 영업활동을 하고, 낙찰 받은 제조사가 낙찰률에 따라 해당 대리점에게 수수료를 지급한다. GRP 하수도관 및 GRP 맨홀 제조사들은 높은 낙찰률로 낙찰 받을수록 대리점에 높은 수수료를 지급하여 대리점의 계속적인 영업활

14) 피심인들의 진술에 따른 이 사건 행위 당시의 직위를 말한다.

동을 유도할 수 있다.

39 코오롱인더스트리 및 화인텍콤포지트가 시장에서 이탈한 이후에도 피심인들은 여전히 대리점 망을 갖추고 있었으므로, 대리점의 활발한 영업활동을 유도하기 위해서는 대리점들의 영업활동을 통해 발주되는 입찰에서 높은 투찰률로 낙찰을 받을 필요가 있었다.

40 낙찰을 받지 못하거나 낮은 가격으로 낙찰을 받을 경우, 활발하게 영업활동을 하였음에도 수수료를 받지 못하는 상황이 발생되어, 영업의욕이 저하되고 이는 이 사건 하수도관 및 맨홀의 발주 물량 자체를 축소시켜 시장 규모가 줄어들 우려가 있기 때문이다.

41 이러한 우려를 차단하고 대리점의 적정 수수료를 보장하여 적극적인 영업활동을 유도하기 위해서는 사전 합의를 통해 입찰 건별로 낙찰예정자를 정하여 안정적으로 낙찰 물량을 확보하고 높은 가격으로 낙찰받을 필요가 있었다.

<표 7> 한국화이바의 '파이프사업본부 국내영업전략(2013. 5. 27.)'(발췌)

* 출처 : 소갑 제1-2호증

3) 합의의 구체적인 내용 및 실행결과

가) 합의의 구체적인 내용

42 코오롱인더스트리가 이 사건 하수도관 및 맨홀 사업의 철수를 진행하고 있던 당시, 피심인들은 서울·경기 지역으로의 영업 확대를 위하여 코오롱인더스트리의 영업 권역이었던 서울·경기 지역의 대리점 2개씩을 각각 인수하였다.

43 이와 같은 상황에서 2016년 11월말 피심인 한국화이바의 윤○○ 부장과 한국폴리텍의 권○○ 상무는 자신들이 인수한 서울·경기 지역 대리점들의 영업권 보장에 대해 논의를 하였고, 그 결과 소위 '영업권 보장'이라는 기존 합의 내용을 계속 유지하기로 하였다.

44 구체적으로 소속 대리점의 해당 입찰 건 발주에 대한 영업기여도를 고려하면서 한국화이바는 경상도 지역을, 한국폴리텍은 강원도 지역을 중심으로 우선적 영업권을 보장받는 기존 합의의 기본적인 틀을 기초로 각 입찰 건별로 사전에 낙찰예정자를 결정하여 입찰에 참가하기로 하였다.

45 제안가격은 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격의 95% 이상으로 하면서 낙찰예정자는 97% 수준, 들러리는 98% 수준으로 한다는 기존의 합의 내용을 그대로 준수하기로 하였다.

46 이와 같은 사실은 아래 <표 8> 및 <표 9>의 피심인 한국화이바의 박○○ 전무, 한국폴리텍의 김○○ 상무의 진술조서를 통해 확인된다.

<표 8> 한국화이바 박○○ 진술(2023. 2. 8.) 발췌

문) 위와 같이 귀사와 ㈜한국폴리텍이 낙찰예정자와 제안가격을 사전에 정하여 입찰에 참가하기로 한 합의는 언제 어떤 방식으로 이루어진 것인지요.
답) (생략) 2016년 11월말로 기억되는데 ㈜한국폴리텍 권○○ 상무가 당사 서울영업팀 윤○○ 부장에게 그 영업권을 보장해 달라고 요구하였고, 이에 대한 논의를

하면서 당사와 ㈜한국폴리텍은 기존 합의 내용을 계속 유지하기로 하였습니다. 위에서 말씀드린 바와 같이 소위 '영업권 보장'이라는 기존 합의의 기본적인 틀을 바탕으로 각 입찰 건별로 그때그때 상황에 맞게 낙찰예정자를 정하여 입찰에 참가하기로 한 것입니다. 제안가격 또한 기존 합의 그 내용 그대로 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격의 95% 이상으로 하면서 낙찰예정자는 97% 수준, 들러리는 98% 수준으로 한다는 것이었습니다.

* 출처 : 소갑 제7호증

<표 9> 한국폴리텍 김○○ 진술조서(2023. 3. 3.) 발췌

문) 위와 같이 귀사와 ㈜한국화이바가 낙찰예정자와 제안가격을 사전에 정하여 입찰에 참가하기로 한 합의는 언제 어떤 방식으로 이루어진 것인지요. 답) 코오롱인더스트리(주)가 사업 철수를 진행하고 있던 그 즈음 당사는 코오롱인더스트리(주)의 서울·경기지역 대리점 2개와 계약을 체결하였고, ㈜한국화이바는 코오롱인터스트리(주)의 서울·경기지역 대리점 2개와 계약을 체결하였습니다. 이에 당사와 ㈜한국화이바는 그 대리점들의 영업권 보장에 대한 논의가 필요하였고, 2016년 11월말쯤 당사 권○○ 상무와 ㈜한국화이바 서울영업팀 윤○○ 부장이 그 논의를 하면서 기존 합의 내용을 계속 유지하기로 하였습니다. 즉, 소속 대리점의 영업기여도를 고려하면서 ㈜한국화이바는 경상도 지역을 중심으로, ㈜한국폴리텍은 강원도 지역을 중심으로 우선적 영업권을 가진다는 소위 '영업권 보장'이라는 기존 합의의 기본적인 틀을 바탕으로 각 입찰 건별로 그때그때 상황에 맞게 낙찰예정자를 정하여 입찰에 참가하기로 한 것입니다. 제안가격 또한 기존 합의 그 내용 그대로 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 계약가격의 95% 이상으로 하면서 낙찰예정자는 97% 수준, 들러리는 98% 수준으로 한다는 것이었습니다.

* 출처 : 소갑 제9호증

나) 합의 실행 및 결과

47 피심인은 위와 같은 합의에 따라 입찰이 발주되어 발주자로부터 제안 요청을 받게되면 입찰 실무자들[15]이 그 입찰 건을 확인하고 주로 유선을 통해 위 합의 내용 또는 그때의 상황에 따라 낙찰예정자를 결정하였다.

15) 한국화이바는 이ㅁㅁ 또는 윤○○ 부장, 한국폴리텍은 권○○ 또는 김○○ 상무이다.

48 구체적으로 이 사건 합의는 대리점, 지역, 제안가격에 대하여서는 다음과 같이 그 기준이 정하여져 있었다.

49 첫째, 대리점 영업 여부에 관하여 발주자의 제안 요청이 소속 대리점의 영업을 통해 이루어진 경우 해당 대리점을 관할하는 피심인이 그 입찰 건의 낙찰예정자가 되었다.

50 둘째, 입찰 발주의 지역에 관하여 입찰 건이 경상도 권역에서 발주된 건이라면 한국화이바가, 강원도 권역에서 발주된 건이라면 한국폴리텍이 낙찰예정자가 되었다. 다만, 그 외 입찰 건은 그 때의 상황에 따라 입찰 실무자들 간 협의를 통해 낙찰예정자를 결정하였다.

51 마지막으로, 제안가격은 기존 합의 내용을 준수하면서 주로 낙찰예정자는 97% 수준으로, 들러리는 98% 수준으로 하였다. 이 또한 입찰 건별로 유선을 통해 그 때의 상황에 따라 협의하기도 하였다.

52 이러한 합의에 대한 구체적인 내용은 아래 <표 10> 및 <표 11> 한국화이바의 내부 업무보고 자료 및 자료 작성자 이ㅁㅁ의 진술 등을 통하여 확인된다.

<표 10> 한국화이바 파이프사업부 업무보고 자료(2018. 10. 15.) 발췌

* 출처 : 소갑 제10호증

<표 11> 한국화이바 이ㅁㅁ 진술조서(2023. 2. 16.) 발췌

문) '파이프사업부 업무보고(2018. 10. 15)'에 (중략) 이라고 되어 있습니다. 이에 대해 말씀해 주십시오. 답) 서울영업팀이 담당했던 건이며, 이 또한 '수원시 하수관로정비(익북, 금곡, 호매실) 공사 2차분' 입찰과 관련하여, ㈜한국폴리텍과 낙찰예정자 등에 대해 협의를 진행 중에 있다는 내용입니다.

* 출처 : 소갑 제8호증

53 또한 피심인들이 사전에 낙찰예정자 및 제안가격을 결정하여 입찰에 참가하였다는 사실은 아래 <표 12> 및 <표 13> 한국화이바 이ㅁㅁ 부장, 한국폴리텍 김○○ 상무의 진술조서를 통해서도 확인된다.

<표 12> 한국화이바 이ㅁㅁ 진술조서(2023. 2. 16.) 발췌

문) 위에서 귀사와 ㈜한국폴리텍이 각 입찰 건별로 낙찰예정자 및 제안가격을 정했다고 하셨는데, 이에 대해 보다 구체적으로 말씀해 주십시오. 답) (생략) 실제 입찰이 발주되어 제안 요청을 받게 되면 당사와 ㈜한국폴리텍의 입찰 실무자들, 주로 당사는 본인 또는 윤○○ 부장, ㈜한국폴리텍은 권○○ 또는 김○○ 상무가 그 입찰 건을 확인하고 주로 유선을 통해 영업권 보장 내용에 따라 또는 그때그때 상황에 따라 낙찰예정자를 정하였습니다. 즉 그 제안 요청이 소속 대리점의 영업을 통해 이루어진 것이라면 해당 업체가 그 입찰 건의 낙찰예정자가 되었으며, 입찰 건이 경상도 권역에서 발주된 것이라면 당사가 낙찰예정자가 되었고, 강원도 권역에서 발주된 것이라면 ㈜한국폴리텍이 낙찰예정자가 되었습니다. 그 외 입찰 건은 그때그때 상황에 따라 입찰 실무자 간에 협의를 통해 낙찰예정자를 정하였습니다. 간혹 울산 등 당사의 영업 권역에서 발주된 입찰 건에 대해 ㈜한국폴리텍이 자신이 낙찰 받아야 한다고 요구하여 당사가 들러리가 된 적도 있었습니다(울산 지역에서 발주되는 입찰 건의 경우 당사에게 주어지는 지역 가점이 없기 때문에 그러한 사정도 고려되었던 것 같습니다). 그리고 제안가격은 기존에 하던 내용 그대로 하면서 주로 낙찰예정자는 97% 수준, 들러리는 98% 수준으로 하였고, 각 입찰 건별로 주로 유선을 통해 그때그때 협의하기도 하였습니다.

* 출처 : 소갑 제8호증

<표 13> 한국폴리텍 김○○ 진술조서(2023. 3. 3.) 발췌

문) 위에서 귀사와 ㈜한국화이바가 각 입찰 건별로 낙찰예정자 및 제안가격을 정했다고 하셨는데, 이에 대해 보다 구체적으로 말씀해 주십시오. 답) (생략) 구체적으로 말씀드리자면, 실제 입찰이 발주되어 제안 요청을 받게 되면 당사와 ㈜한국화이바의 입찰 실무자들, 주로 당사는 본인(2017년 2월까지는 권○○ 상무), ㈜한국화이바는 윤○○ 부장 또는 이ㅁㅁ 부장이 그 입찰 건을 확인하고 주로 유선을 통해 영업권 보장 내용에 따라 또는 그때그때 상황에 따라 낙찰예정자를 정하였습니다. 즉 그 제안 요청이 소속 대리점의 영업을 통해 이루어진 것이라면 해당 업체가 그 입찰 건의 낙찰예정자가 되었으며, 입찰 건이 경상도 권역에서 발주된 것이라면 ㈜한국화이바가 낙찰예정자가 되었고, 강원도 권역에서 발주된 것이라면 당사가 낙찰예정자가 되었습니다. 그 외 입찰 건은 그때그때 상황에 따라 입찰 실무자 간에 협의를 통해 낙찰예정자를 정하였습니다. 간혹 울산 등 ㈜한국화이바의 영업 권역에서 발주된 입찰 건에 대해 당사가 영업기여도 등을 주장하여 당사가 낙찰예정자가 된 적도 있었습니다. 그리고 제안가격은 기존에 하던 내용 그대로 하면서 주로 낙찰예정자는 97% 수준, 들러리는 98% 수준으로 하였고, 각 입찰 건별로 주로 유선을 통해 그때그때 협의하기도 하였습니다.

* 출처 : 소갑 제9호증

54 피심인들은 2016. 12월부터 2018. 10월까지 총 95건의 입찰에서 사전에 낙찰예정자와 제안가격을 결정하고 이를 실행하였으며, 동 입찰에서 사전에 합의한 내용대로 모두 낙찰예정자가 낙찰을 받았다. 그 구체적인 내용은 아래 <표 14>와 같으며, 총 95건의 입찰에서 한국화이바가 69건, 한국폴리텍이 26건을 낙찰 받아 계약을 체결하였다.

<표 14> 이 사건 입찰 및 피심인들의 낙찰 내역

(단위: 원(부가세 제외), %)

연번	제안 요청 번호	제안명	제안 요청 일자	선정기준	낙찰업체	제안금액	제안율
1	201612 00407	온산하수처리구역 하수관로 정비공사 2차분	2016. 12. 08.	최저가격제안	한국화이바	418,772,610	97.502
2	201612 00469	굴화하수처리구역 하수관로 정비사업-3차분	2016. 12. 09.	최저가격제안	한국화이바	116,655,840	97.529
3	201612 00940	하남3지구 도시개발사업 부지조성공사 관급자재 (유리섬유복합맨홀) 구매	2016. 12. 19.	최저가격제안	한국화이바	49,836,600	97.998
4	201701 00877	신천-보통천 차집관로 개량공사 (신천 자연형하천 조성공사 중첩구간) -유리섬유맨홀	2017. 01. 25.	최저가격제안	한국화이바	231,441,440	97.033

연번	제안 요청 번호	제안명	제안 요청 일자	선정기준	낙찰업체	제안금액	제안율
5	201702 00344	국제여객터미널상류 초량천수계 하수관로신설(확충)공사, 플라스틱계맨홀	2017. 02. 07.	종합평가, 가격B형	한국폴리텍	792,791,660	96.681
6	201702 00673	임천마을 소규모하수도 설치공사-GRP맨홀	2017. 02. 15.	종합평가, 가격A형	한국화이바	189,535,500	97.969
7	201702 00689	온양내외광공공하수도 설치공사 유리섬유복합맨홀	2017. 02. 15.	표준평가, 가격A형	한국화이바	161,329,230	97.003
8	201702 01105	여의지구 농어촌마을하수도 정비사업 관급GRP맨홀	2017. 02. 24.	최저가격제안	한국화이바	67,732,310	96.973
9	201703 00196	북면하수관거(2단계) 설치공사(3차분) 관급자재-GRP맨홀 및 높이조절단관 구입	2017. 03. 06.	종합평가, 가격A형	한국화이바	49,932,000	98.099
10	201703 00666	범서척과(반동)마을 가정오수관연결공사 GRP맨홀	2017. 03. 15.	표준평가, 가격A형	한국폴리텍	62,453,750	96.367
11	201703 00710	경암금암분구 하수관거 정비공사(4차분) 관급자재(유리섬유복합맨홀) 구매	2017. 03. 14.	최저가격제안	한국화이바	52,185,120	96.006
12	201703 01160	하수관로신설(확충)동부처리구역(재송동 일원), 맨홀 등	2017. 03. 22.	종합평가, 가격B형	한국화이바	341,353,430	97.057
13	201703 01163	부산광역시	2017. 03. 22.	종합평가, 가격B형	한국화이바	898,069,910	97.542
14	201703 01204	칠암동 외 7개지구 하수관로정비사업-GRP맨홀	2017. 03. 23.	최저가격제안	한국화이바	235,022,550	96.015
15	201703 01220	기산지구 하수관거 정비사업-GRP맨홀	2017. 03. 22.	종합평가, 가격A형	한국화이바	151,582,450	96.961
16	201704 00033	남양처리구역 하수관거 정비공사(3차분) GRP맨홀 구매	2017. 04. 03.	최저가격제안	한국폴리텍	92,746,220	97.900
17	201704 00123	국제물류(1-2단계) 조성공사(6공구) 지급자재(GRP맨홀) 구매	2017. 04. 04.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	295,749,960	97.386
18	201704 00160	2017년 오천마을 하수도시설 설치공사-GRP맨홀	2017. 04. 05.	표준평가, 가격A형	한국화이바	67,034,950	97.013
19	201704 00216	칠암동 외 7개지구 하수관로정비사업(2차) - 플라스틱계맨홀	2017. 04. 17.	최저가격제안	한국화이바	334,005,950	96.454
20	201704 00436	안산주거지역(2,3,5처리분구) 하수관로 정비공사(유리섬유복합맨홀)	2017. 04. 10.	표준평가, 가격B형	한국화이바	169,991,910	98.012
21	201704 00599	김해시노후관정비공사1단계 (진영처리구역) 2차분관급자재 (GRP맨홀) 구입	2017. 04. 13.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	265,975,270	97.393
22	201704 00737	파도리 하수퍼리시설 설피공사 관급자재(GRP맨홀 및 높이조절관) 구입	2017. 04. 17.	표준평가, 가격A형	한국폴리텍	78,037,160	97.083
23	201704 00935	하수관로신설(확충)공사 남부처리구역(문현,대연동 일원) 5 플라스틱계맨홀	2017. 04. 20.	종합평가, 가격B형	한국화이바	505,217,120	97.048
24	201704 01247	GRP맨홀구입-오전지구공공 하수처리시설설치사업(2차분)	2017. 04. 26.	최저가격제안	한국화이바	165,872,340	96.032
25	201704 01248	제대지구 하수관거 정비사업(2017년분)-GRP맨홀	2017. 04. 26.	종합평가, 가격A형	한국화이바	74,047,610	97.020
26	201704 01275	하남(백산,대원,대성)지구 하수도정비사업(2017년)- GRP맨홀	2017. 04. 26.	종합평가, 가격A형	한국화이바	56,620,600	96.995
27	201704 01387	김해시노후관정비공사1단계 (화목처리구역) 2차분관급자재 (GRP맨홀) 구입	2017. 05. 02.	종합평가, 가격A형	한국화이바	259,884,650	97.001
28	201705 00159	임천마을 소규모하수도 설치고앗(2017년분)-GRP맨홀	2017. 05. 10.	종합평가, 가격A형	한국화이바	67,365,480	97.002

연번	제안요청번호	제안명	제안요청일자	선정기준	낙찰업체	제안금액	제안율
29	201705 00165	내외곡농어촌마을하수도설치공사(3차분)관급자재(GRP맨홀)	2017. 05. 04.	최저가격제안	한국화이바	181,013,510	97.000
30	201705 00978	현곡지구 하수관거 정비공사 관급자재(GRP오수맨홀) 구입	2017. 05. 23.	종합평가, 가격A형	한국화이바	101,086,960	96.496
31	201706 00011	비금 도초 면단위 하수처리장 설치공사 관급 -GRP맨홀	2017. 06. 01.	최저가격제안	한국화이바	214,503,010	96.972
32	201706 00796	금일 사동 농어촌 마을하수도 정비공사 1차분	2017. 06. 14.	최저가격제안	한국화이바	56,060,940	97.014
33	201707 00850	국제물류(1-2단계) 조성공사(9공구) 지급자재(GRP맨홀) 구매	2017. 07. 21.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	238,449,860	97.694
34	201707 01199	국제물류(1-2단계) 조성공사(8공구) 지급자재(GRP맨홀) 구매	2017. 07. 27.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	263,973,870	97.376
35	201708 00815	노후하수관로 정비공사(1차분)	2017. 08. 30.	표준평가, 가격A형	한국화이바	99,802,220	97.453
36	201709 00087	성주 1, 2리 맨홀교체공사 및 국도36호 하수관로 설치공사 관급(GRP맨홀) 구입	2017. 09. 04.	종합평가, 가격B형	한국폴리텍	70,865,570	98.651
37	201709 00302	영포처리분구 하수관거 정비사업(2차분) 추가 관급자재	2017. 09. 08.	표준평가, 가격B형	한국화이바	115,938,780	97.004
38	201709 00847	당숲마을 하수도 개량사업-GRP맨홀	2017. 09. 22.	종합평가, 가격A형	한국화이바	84,011,120	96.996
39	201709 00850	환경기초시설 개량공사(2017년)-grp맨홀	2017. 09. 22.	종합평가, 가격A형	한국화이바	84,684,400	96.989
40	201710 00011	하수도정비 중점관리지역(온천배수구역) 정비사업 1차 관급(유리섬유복합관 등 7종)	2017. 10. 10.	종합평가, 가격B형	한국화이바	165,483,710	98.000
41	201710 00018	귀산동 하수관로 정비공사 관급자재 GRP맨홀	2017. 10. 10.	종합평가, 가격A형	한국화이바	152,399,220	98.008
42	201710 00568	논산 하수관거정비사업(3단계) 관급자재 변경 구입(유리섬유복합맨홀)	2017. 10. 20.	표준평가, 가격A형	한국화이바	52,438,580	98.028
43	201710 00697	화천 공공하수처리시설 건설공사(4차) 관급자재(오수맨홀) 구입	2017. 10. 24.	종합평가, 가격A형	한국화이바	68,931,800	97.025
44	201710 00757	언양하수처리구역(삼동, 상북) 지선관로 부설사업 (1공구)	2017. 10. 24.	표준평가, 가격A형	한국화이바	96,777,560	97.001
45	201710 00983	대천항 오수관로 정비공사 관급자재 구입	2017. 10. 30.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	115,414,640	97.156
46	201711 00619	달천편백 산림욕장 진입도로 개설공사 관급자재(GRP맨홀)	2017. 11. 13.	표준평가, 가격A형	한국폴리텍	50,312,110	97.697
47	201711 01068	안산주거지역(2, 3, 5처리분구) 하수관로 정비공사(유리섬유관 등)	2017. 11. 21.	표준평가, 가격A형	한국화이바	622,464,910	98.010
48	201711 01230	송도 6, 8공구 대2-1호선 건설공사(유리섬유복합관 등)	2017. 11. 23.	표준평가, 가격B형	한국화이바	587,517,250	97.805
49	201712 00046	하수도정비 중점관리지역 온천배수구역 정비사업 2차 관급자재- 유리섬유복합관 외 5종	2017. 12. 01.	종합평가, 가격B형	한국화이바	151,814,730	98.000
50	201712 00394	온산처리구역(국가산단) 하수관로 정비공사(2차분) 관급자재	2017. 12. 07.	표준평가, 가격A형	한국화이바	544,910,490	98.001
51	201712 01031	하수관로신설(확충) 남부처리(가야분구1일원), 맨홀	2017. 12. 14.	종합평가, 가격B형	한국화이바	202,005,340	97.945
52	201712 01179	탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업-일반용유리섬유강화플라스틱관(이음관) 구매	2017. 12. 18.	종합평가, 가격A형	한국화이바	83,773,900	98.005

연번	제안 요청 번호	제안명	제안 요청 일자	선정기준	낙찰업체	제안금액	제안율
53	201712 01338	고양향동, 덕은 공급처리시설 건설공사(유리섬유복합관)	2017. 12. 21.	종합평가, 가격A형	한국화이바	295,846,070	98.001
54	201801 00262	하수관로신설(확충)공사 장림처리구역(하단동 일원)	2018. 01. 09.	종합평가, 가격B형	한국화이바	99,292,600	97.941
55	201801 00437	수원시 하수관로정비 (입북, 금곡, 호매실)공사 1차분 관급자재- 유리섬유복합관+GRP맨홀	2018. 01. 12.	표준평가, 가격A형	한국화이바	375,569,500	98.662
56	201801 00559	합덕 하수관거 정비공사 관급자재	2018. 01. 17.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	252,192,820	97.233
57	201801 00608	무창포 하수처리구역 하수관거 정비공사 관급자재(GRP맨홀 외 3종)	2018. 01. 18.	종합평가, 가격B형	한국화이바	172,707,830	98.015
58	201801 00974	영포처리분구 하수관거 정비사업(3차분) 관급자재-GRP맨홀	2018. 01. 25.	표준평가, 가격A형	한국화이바	136,915,050	98.010
59	201801 01146	남천처리분구 오수관로 정비공사 관급자재(GRP맨홀) 구입	2018. 01. 30.	종합평가, 가격A형	한국화이바	282,118,110	97.500
60	201802 00693	온양내외광공공하수도설치공사 GRP맨홀	2018. 02. 20.	표준평가, 가격A형	한국화이바	140,479,620	97.000
61	201802 00694	서생온곡소규모하수처리장 설치사업 GRP맨홀	2018. 02. 20.	표준평가, 가격A형	한국폴리텍	271,865,690	96.995
62	201802 00984	하수관로 신설(확충)사업 정관제척지 일원 - GRP 맨홀 및 부속품	2018. 02. 27.	종합평가, 가격B형	한국폴리텍	506,853,380	96.996
63	201803 00082	용남지도 소규모공공하수처리시설 설치사업 맨홀 및 높이조절관 구입	2018. 03. 05.	종합평가, 가격A형	한국화이바	99,869,800	97.615
64	201803 00105	상수원보호구역내 기존관로 정비 및 오수관로 설치공사, 플라스틱계맨홀	2018. 03. 05.	종합평가, 가격B형	한국화이바	111,985,920	97.015
65	201803 00277	화전분구 하수관로 정비사업 관급자재(GRP맨홀)	2018. 03. 22.	표준평가, 가격A형	한국폴리텍	126,994,550	96.985
66	201803 00406	금남면 2단계 하수관로 정비사업(GRP맨홀)	2018. 03. 09.	종합평가, 가격B형	한국화이바	285,081,240	97.538
67	201803 00682	가야(2-2단계) 하수관거 정비사업(1차분) - GRP맨홀	2018. 03. 15.	종합평가, 가격A형	한국화이바	51,450,100	97.765
68	201803 01265	안산주거지역(2, 3, 5처리분구) 하수관로 정비공사 관급자재(맨홀)	2018. 03. 26.	표준평가, 가격A형	한국화이바	160,340,690	97.800
69	201803 01446	약사분구(조운, 약사) 우오수분류화사업(2차)-관급(GRP맨홀)	2018. 03. 28.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	167,622,210	97.956
70	201804 00247	임천마을 소규모하수도 설치공사(2018년분)-플라스틱계 맨홀	2018. 04. 04.	종합평가, 가격A형	한국화이바	81,622,400	97.533
71	201804 00368	백무동지구 노후관로 정비공사(2018년분)	2018. 04. 06.	종합평가, 가격A형	한국화이바	82,893,000	97.618
72	201804 00859	퇴계분구 외 2개소 노후하수관로 정비사업(2차분)-관급(GRP맨홀)	2018. 04. 13.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	108,254,070	98.253
73	201804 00908	칠암동 외 7개지구 하수관로 정비사업(3차분) - GRP맨홀	2018. 04. 16.	종합평가, 가격A형	한국화이바	117,883,020	97.524
74	201804 01026	진전양촌농어촌마을하수도정비공사(2차분) 관급자재 - GRP맨홀 등 구매	2018. 04. 17.	종합평가, 가격A형	한국화이바	70,173,970	97.602
75	201804 01090	귀산동 하수관로 정비공사(2차분) 관급자재- GRP맨홀 등 구매	2018. 04. 18.	종합평가, 가격A형	한국화이바	107,147,040	97.125
76	201804 01150	갈화마을 소규모 하수처리시설 설치공사-GRP맨홀(D900)	2018. 04. 19.	종합평가, 가격A형	한국화이바	55,226,200	97.991
77	201804 01724	초전마을 소규모 하수처리시설 설치공사(1차)-GRP맨홀	2018. 04. 27.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	53,418,110	97.977

연번	제안 요청 번호	제안명	제안 요청 일자	선정기준	낙찰업체	제안금액	제안율
78	201805 00122	지정마산마을 하수도 정비사업(3차분) 관급자재(GRP맨홀) 구입	2018. 05. 03.	종합평가, 가격A형	한국화이바	101,646,160	97.956
79	201805 00364	하수관거수영처리구역 한양아파트일원 제안구매	2018. 05. 09.	종합평가, 가격B형	한국화이바	222,529,730	98.883
80	201805 00681	창원시 하수관로정비공사 (3단계) 관급자재(2차분) -GRP 맨홀 등	2018. 05. 17.	종합평가, 가격A형	한국화이바	158,204,080	96.114
81	201805 00896	하수관로 신설(확충)공사 장림처리구역 하단동일원	2018. 05. 18.	종합평가, 가격B형	한국화이바	78,646,520	96.976
82	201805 01188	석남유수지 차집관거 신설공사 관급자재(GRP맨홀) 구입	2018. 05. 24.	표준평가, 가격B형	한국화이바	120,006,500	97.597
83	201806 00706	회야하수처리시설 증설사업 관급자재(GRP맨홀)	2018. 06. 15.	표준평가, 가격A형	한국화이바	69,640,920	98.100
84	201806 01042	부촌리 공공하수처리시설 설치공사 관급자재-GRP맨홀	2018. 06. 18.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	136,297,880	98.997
85	201807 00179	도심대형시장 하수관로설치공사 (국제·부평시장) 제안구매	2018. 07. 04.	종합평가, 가격B형	한국폴리텍	112,581,150	96.997
86	201807 00231	하수관로 신설(확충)공사 해운대처리구역(미포·청사포일원), 플라스틱계맨홀	2018. 07. 04.	종합평가, 가격B형	한국화이바	325,638,400	97.944
87	201807 00397	김해시 노후관 정비공사1단계 (화목처리구역) 3차분 관급자재(GRP맨홀) 구입	2018. 07. 06.	종합평가, 가격A형	한국화이바	205,043,410	99.060
88	201807 00409	김화하수처리구역(와수3처리분구) 하수관거정비사업	2018. 07. 07.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	108,248,640	98.056
89	201807 00410	동송하수처리구역(철원2, 동송4) 하수관거 정비사업(유리섬유복합맨홀)	2018. 07. 07.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	182,384,150	98.097
90	201807 00425	갈말하수처리구역(군탄, 문혜) 하수관거 정비사업(유리섬유복합맨홀 D200)	2018. 07. 09.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	216,047,100	97.999
91	201807 00427	갈말하수처리구역(군탄, 문혜) 하수관거 정비사업(높이조절단)	2018. 07. 09.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	133,045,440	97.727
92	201807 01024	도심대형재래시장 분류식 하수관로설치공사(국제·부평시장)	2018. 07. 20.	종합평가, 가격B형	한국폴리텍	62,262,860	97.997
93	201809 00903	북면 하수관거(2단계) 설치공사(3차분) 관급자재- 유리섬유복합맨홀	2018. 09. 28.	종합평가, 가격A형	한국폴리텍	79,454,650	98.268
94	201810 00155	GRP맨홀-신천지구 공공하수도 설치공사(1차분)	2018. 10. 04.	표준평가, 가격B형	한국화이바	68,554,100	98.042
95	201810 01084	수원시 하수관로정비(입북, 금곡, 호매실)공사 2차분 관급자재 - 유리섬유복합관, GRP맨홀	2018. 10. 22.	표준평가, 가격A형	한국화이바	244,504,800	98.661

* 출처 : 소갑 제5호증

4) 근거

55 이와 같은 사실은 피심인들이 조사 과정 및 심의에서 인정하였고, 검찰의 수사 결과통보 내용(심사보고서 소갑 제1호증[16]), 검찰의 공소장 및 범죄일람표(소갑 제2

호증 내지 소갑 제3호증), 서울중앙지방법원의 판결문(소갑 제4호증), 조달청을 통해 확인한 이 사건 입찰내역(소갑 제5호증), 한국화이바의 파이프사업본부 국내영업전략 자료(소갑 제6호증), 한국화이바 박○○ 진술조서(소갑 제7호증), 한국화이바 이ㅁㅁ 진술조서(소갑 제8호증), 한국폴리텍 김○○ 진술조서(소갑 제9호증), 한국화이바 파이프사업부의 업무보고 자료(소갑 제10호증), 조달청의 분할납품요구서(소갑 제11호증), 피심인들의 일반현황 자료(소갑 제12호증 내지 소갑 제13호증), 한국화이바 및 한국폴리텍의 입찰담합 설명자료(소갑 제14호증) 등을 통하여서도 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1.~7.(생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령

제33조(경매·입찰 담합의 유형) 법 제19조(부당한 공동행위의 금지) 제1항 제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율

2. 설계 또는 시공의 방법

16) 이하 "심사보고서 소갑 제○호증"은 "소갑 제○호증"으로 기재한다.

3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁요소가 되는 사항

2) 법리

56 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

57 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[17]

58 여기서의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 말하며, '의사의 합치'라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

59 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자,

17) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852 판결 참조

투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 하나의 공동행위

60 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다.[18]

다) 경쟁제한성

61 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

62 해당 공동행위가 법 제19조 제1항이 정한 경쟁제한성을 가지는지는 해당 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 해당 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하고, 해당 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[19]

63 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자

18) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조
19) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두19298 판결, 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결 참조

들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[20]

다. 피심인들의 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

64 위 2. 가.에서 인정한 사실에 관련 법 규정 및 법리를 종합하여 보면, 피심인들은 이전 공동행위에 이어 2016년 12월부터 2018년 10월까지 실시된 95건의 조달청 발주 하수도관 및 맨홀 다수공급자계약 2단계 경쟁 입찰에 참가하면서, 이전 공동행위에서부터 이어져 온 소위 '영업권 보장'이라는 기존 합의의 기본적인 틀을 바탕으로 입찰 실무자들이 주로 유선연락을 통해 각 입찰 건별로 낙찰예정자 및 제안가격을 사전에 결정하고 실행한 사실이 인정된다.

65 이와 같은 사실은 피심인 임직원들의 구체적인 인정 진술, 심의에서의 인정, 이를 뒷받침하는 한국화이바의 '파이프사업부 업무보고'등과 같은 내부자료 등을 통해 입증된다.

66 따라서 피심인들은 의사의 합치로써 입찰에서 낙찰자 및 투찰가격을 결정하였므로 이는 법 제19조 제1항 제8호에 규정되어 있는 "입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위"에 대한 합의에 해당한다.

2) 하나의 공동행위에 해당하는지 여부

67 '단일한 의사', '동일한 목적', '단절됨 없는 계속된 실행' 이라는 3가지 요소를 충족하는 경우 합의의 구체적 내용이나 구성원에 일부 변경이 있다고 하더라도 장기간에 걸친 공동행위는 전체적으로 하나의 공동행위로 볼 수 있다.[21]

---

20) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조

21) 〔6개 흑연전극봉 생산업체들의 부당한 공동행위에 대한 건(2002. 4. 4. 의결 제2002-077호)〕 "사업자들이 경쟁을 제한할 목적으로 공동으로 향후 계속적으로 가격의 결정, 유지 또는 변경행위 등을 하기로 하면서, 그 결정주체, 결정방법 등에 관한 일정한 기준을 정하고, 향후 이를 실행하기 위하여 계속

68 살피건대, 피심인들은 이전 공동행위를 2011. 4월부터 2016. 11월까지의 기간 동안 지속하였고, 이전 공동행위의 구성원이었던 코오롱인더스트리와 화인텍콤포지트가 이탈한 이후에도 이 사건 하수도관·맨홀 구매 입찰에서 경쟁을 회피하여 조달단가 하락을 방지하고자 하는 단일한 의사와 동일한 목적은 변함이 없었고, 사전에 해당 입찰에 대한 영업기여도 등을 감안하여 낙찰 예정자를 결정하고 서로 투찰가격을 협의하여 결정한 후 이를 실행하는 이전 공동행위와 동일한 행위를 단절됨이 없이 2016. 12월부터 2018. 10월까지 지속하였으므로 이 사건은 이전 공동행위에서 이어져 온 하나의 공동행위로 봄이 타당하다.

69 또한, 피심인 한국화이바는 이전 공동행위 및 이 사건 공동행위에 대하여 검찰의 수사를 받은 후 기소되어 서울중앙지방법원의 1심 판결도 선고를 받았는데, 해당 판결에서도 이전 공동행위와 이 사건 공동행위는 전체적으로 하나의 공동행위로 봄이 타당하다고 적시[22]하고 있다.

3) 경쟁제한성 판단

70 피심인들은 이 사건 입찰에서 낙찰예정자를 사전에 정하고 제안가격을 합의하여 실행함으로써 입찰 참여자들 간의 경쟁을 통해 거래상대방, 거래 조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰 제도의 취지를 사실상 무력화시킨 점, 피심인들간 합의가 없었

적인 회합을 가지기로 하는 등의 기본적 원칙에 합의를 하고 이에 따라 위 합의를 실행하는 과정에서 수회에 걸쳐 회합을 가지고 구체적인 가격의 결정 등을 위한 합의를 계속하여 온 경우, 그 회합 또는 합의의 구체적 내용이나 구성원에 일부 변경이 있더라도, 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하므로, 위 조항의 '법의 규정에 위반하는 행위가 종료된 날'을 판단함에 있어서도 각각의 회합 또는 합의를 개별적으로 분리하여 판단할 것이 아니라 그와 같은 일련의 합의를 전체적으로 하나의 행위로 보고 판단하여야 할 것이고" [대법원 2006. 3. 24. 선고2004두11275 판결 참조]

22) 서울중앙지방법원 2022. 12. 13. 선고 2021고합915 판결 발췌
"코오롱인더스트리가 시장에서 철수한 2016. 12월 이후에도 피고인(한국화이바) 회사와 한국폴리텍 사이에 지속된 입찰담합에 의한 부당한 공동행위는 그 이전의 담합 합의와는 일부 구성원이 이탈, 변동된 것일 뿐 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 그 합의 내용에 단절이 있다고 할 수 없다. 또한 피고인 회사나 한국폴리텍이 부당한 공동행위를 종료하기 위하여 합의에서 탈퇴하였음을 알리는 명시적 내지 묵시적인 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 종전 합의에 반하는 행위를 하거나, 반복적인 입찰경쟁 등을 통하여 담합이 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 만한 행위가 일정 기간 계속되는 등 합의가 사실상 파기되었다고 볼 수 있을만한 사정도 없으므로, 코오롱인더스트리의 이탈 전후의 입찰담합에 관한 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 타당하다."

다면 사업자들이 자신의 영업능력, 경영상태, 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 입찰참가 여부, 투찰가격 등을 결정하면서 실질적인 경쟁이 이루어졌을 가능성을 배제할 수 없는 점, 입찰 참여자간 경쟁을 제한하여 안정적인 수익을 창출하기 위한 목적 외에 다른 의도를 찾아볼 수 없는 점 등을 고려할 때 피심인들의 행위는 이 사건 95건의 입찰 시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 인정된다.

4) 소결

71 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

72 위 2. 가.의 행위와 동일하거나 유사한 법위반행위가 재발하지 않도록 하기 위하여 법 제21조의 규정에 따라 피심인들에게 시정조치를 부과한다. 또한 부당한 공동행위는 원칙적 과징금 부과 대상이고 위반행위로 인한 경쟁질서 저해효과가 중대하므로 법 제22조, 제55조의3, 법 시행령 제61조 제1항 [별표 2] 위반행위의 과징금 부과기준, 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시(이하 '과징금 고시'라 한다)에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

73 이 사건 공동행위는 법 제19조 제1항 제8호가 적용되는 입찰담합 행위에 해당하므로, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)에 따라 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에

는 계약금액[23]을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 않은 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 않은 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 보며, 이 사건의 경우 95건 모두 낙찰되어 계약이 체결된 경우에 해당하므로 이에 따라 관련매출액을 산정하면 <표 15>와 같다.

<표 15> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	낙찰 건 관련매출액	탈락 건 관련매출액	총 관련매출액
한국화이바	11,417,247,652	4,403,902,518	15,821,150,170
한국폴리텍	4,403,902,518	11,417,247,652	15,821,150,170

나) 부과기준율

74 이 사건 공동행위는 입찰담합으로 주로 경쟁제한 효과만 나타나는 경우에 해당하고 발주처가 지자체 및 공공기관이므로 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 7% 이상 8.5% 미만의 부과기준율이 적용되는 '매우 중대한 위반행위'에 해당되나, 종합쇼핑몰에 다수공급자의 계약가격 등록 시 조달청과 협상을 거쳐 1차로 가격이 조정되는 점, 수요기관이 사업자에게 제안 요청을 하여야만 입찰에 참여할 수 있는 제한적 입찰방식인 점, 차수 공사 형태로 입찰이 이루어진 측면이 있으며, 원가 이하의 출혈경쟁 방지가 담합에 이르게 된 경위 중 하나인 점 및 이 사건과 동일한 방식의 행위로 과징금을 부과받았던 이전 사건에서 3%의 부과기준율을 적용한 점 등을 종합적으로 고려하여 3%의 부과기준율을 적용한다.

다) 산정기준

75 산정기준은 위 가) (1)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 각각 곱하여 산정하되, 입찰에서 탈락한 사업자에 대해서는 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)에 따

23) 부가가치세를 제외한 계약금액을 관련매출액으로 한다.

라 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우이므로 2분의 1을 감액한다. 이에 따른 피심인들의 산정기준은 아래 <표 16>과 같다.

<표 16> 피심인별 산정기준

(단위 : 원)

피심인	낙찰 건 관련매출액(A)	탈락 건 관련매출액(B)	들러리 감경시 (A+B/2)	부과기준율	산정기준
한국화이바	11,417,247,652	4,403,902,518	13,619,198,911	3%	408,575,967
한국폴리텍	4,403,902,518	11,417,247,652	10,112,526,344		303,375,790

2) 1·2차 조정

76 이 사건은 이전 공동행위에서 이어져 온 하나의 공동행위로서 이전 사건에서 한 번에 심의를 받았더라면 위반횟수 관련 가중은 없었을 것이므로 피심인들은 1차 조정 관련 위반횟수에 대한 가중을 하지 않으며, 2차 조정의 경우 피심인들이 이전 공동행위의 조사단계에서 이번 행위를 숨겼던 점, 검찰의 수사단계에서 이 사건 공동행위가 인지된 후에야 행위사실을 인정한 점 등을 종합적으로 고려하여 2차 조정의 조사협력 감경을 하지 않는다. 이에 따른 피심인별 1·2차 조정 산정기준은 아래 <표 17>과 같다.

<표 17> 피심인별 1·2차 조정 산정기준

(단위 : 원)

피심인	산정기준	1차 조정 (위반횟수 가중)	2차 조정 (조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
한국화이바	408,575,967	-	-	408,575,967
한국폴리텍	303,375,790	-	-	303,375,790

3) 부과 과징금의 결정

77 피심인들 중 한국폴리텍은 대부분의 입찰에서 들러리로 참여하였고, 낙찰비율 또한 30%에 불과하여 현실적으로 취득한 이득이 크지 않은 점 및 이전 사건에서 이와

유사한 사유로 부과 과징금의 10%를 추가 감경 받은 점을 들어 10% 감경을 주장하나, 한국폴리텍의 이전 사건에서의 공동행위 가담률 약 53%와 낙찰률 약 6%[24]를 이번 사건에서의 공동행위 가담률 100%와 낙찰률 약 27%[25]를 비교하여 보면 공동행위의 가담정도와 낙찰비율이 크게 증가하였으므로 한국폴리텍의 추가 감경에 대한 주장은 받아들이지 아니한다. 따라서 과징금에 대한 추가 감경 없이 피심인들 모두 백만 원 단위 미만은 절사한 금액을 부과과징금으로 결정한다. 그 내역은 아래 <표 18>과 같다.

<표 18> 피심인별 부과과징금

(단위 :원)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정	부과과징금
한국화이바	408,575,967	-	408,000,000
한국폴리텍	303,375,790	-	303,000,000

4. 결론

78 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대해서는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

24) 이전 사건 총 268건의 입찰에서 143건에 참여하여 총 17건을 낙찰받았다.
25) 이 사건 총 95건의 입찰에서 95건에 전부 참여하여 총 26건을 낙찰받았다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 12월 20일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 이 정 희

위 원 조 성 진